

1504127-82.2022.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Quadrilha ou Bando
Magistrado: Carolina Pereira de Castro
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/08/2022
... das penas.

1. MATHEUS LIMA DA SILVA

DO ROUBO

O roubo foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504127-82.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504127-82.2022.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS LIMA DA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

MATHEUS LIMA DA SILVA, MARCOS PARDINHO DE SOUZA, GIOVANNY LAERCIO DA SILVA CORREA, PAULO ROBERTO PARDINHO DE SOUZA, LUCIANO KELVIN RODRIGUES LOPES DE JESUS (falecido), MATHEUS PARDINHO DE SOUZA e NATHAN ASSUNÇÃO SILVA (processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, parágrafo único; no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; no artigo 158, §§1º e 3º c.c com o art. 70 (por três vezes); e por três vezes no artigo 159, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e ainda MATHEUS PARDINHO DE SOUZA como incurso no artigo 12 de Lei nº 10.826/03 porque, em data incerta, anterior a 01 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Consta, ainda, da denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 22h,

na Rua Manuel Aquilino dos Santos, altura do nº 436, Brasilândia, nesta cidade e comarca, MATHEUS LIMA DA SILVA, MARCOS PARDINHO DE SOUZA, GIOVANNY LAERCIO DA SILVA CORREA, PAULO ROBERTO PARDINHO DE SOUZA, LUCIANO KELVIN RODRIGUES LOPES DE JESUS (falecido), MATHEUS PARDINHO DE SOUZA e NATHAN ASSUNÇÃO SILVA (processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP), agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com pelo menos outros três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Arthur Mazotti Alvares Lobo, o veículo VW/Nivus, de placas FNM-5F78, e um aparelho celular de marca "Samsung".

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidas, MATHEUS LIMA DA SILVA, MARCOS PARDINHO DE SOUZA, GIOVANNY LAERCIO DA SILVA CORREA, PAULO ROBERTO PARDINHO DE SOUZA, LUCIANO KELVIN RODRIGUES LOPES DE JESUS (falecido), MATHEUS PARDINHO DE SOUZA e NATHAN ASSUNÇÃO SILVA (processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP), agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com pelo menos outros três indivíduos ainda não identificados, constrangeram a vítima Arthur Mazzotti Alvares Lobo, por meio de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a fornecer suas senhas bancárias, bem como as de seus genitores, José Elias Alvares Lobo e Walbeny Mazzotti Alvares Lobo, com o intuito de obterem, em proveito de todos, indevida vantagem econômica no montante total de R\$ 35.299,97, o fazendo mediante restrição de sua liberdade.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidas, MATHEUS LIMA DA SILVA, MARCOS PARDINHO DE SOUZA, GIOVANNY LAERCIO DA SILVA CORREA, PAULO ROBERTO PARDINHO DE SOUZA, LUCIANO KELVIN RODRIGUES LOPES DE JESUS (falecido), MATHEUS PARDINHO DE SOUZA e NATHAN ASSUNÇÃO SILVA (processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP), agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com pelo menos outros três indivíduos ainda não identificados, sequestraram a vítima Arthur, com o fim de obterem, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, constrangendo as vítimas Guilherme Bartol Mazzotti, Patrick Belillis e Vinícius Beiruth Brasil, por meio de grave ameaça contra a vida da vítima Arthur, a transferirem os valores de R\$1.855,00, R\$ 1.500,00 e R\$ 3.000,00, respectivamente.

Consta, por fim, que MATHEUS PARDINHO DE SOUZA possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver, marca "Taurus", calibre .38, número vj987287, municiada com 03 cartuchos íntegros e 03 picotados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 283/292).

Recebida a denúncia (fls. 344/348), foram os réus citados e apresentaram resposta à acusação, com exceção de Nathan, que não compareceu ao processo nem constituiu defensor (art. 366, CPP) e de Luciano Kelvin, que faleceu no curso do processo. Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de cinco vítimas (houve desistência da oitiva da vítima Walbeny a fl. 459), de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatórios ao final.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade restou comprovada por boletins de ocorrência (fls. 4/6, 7/11, 225/227 e 228/231), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 20 e 21), comprovantes de transações bancárias (fls. 28/30, 31/33, 38/41 e 42/63), extrato bancário (fls. 35/37), denúncia de sequestro pela central de atendimento do Banco do Brasil (fls. 44/53), imagens do perfil falso de "Sabrina" (fls. 38 e 39), imagem de conversa no aplicativo "Tinder" (fls. 40), laudos periciais (fls. 517/522; 523/525; 526/530 e 531/540) e pela prova oral produzida em juízo.

Na fase policial, os réus Matheus Lima e Marcos confessaram parcialmente a prática delitiva (fls. 148 e 149; 152 e 153). Giovanni e Paulo Roberto negaram a prática delitiva (fls. 161 e 162; 165 e 166). Matheus Pardino confessou somente a posse da

arma de fogo (fls. 169/170 e 218).

Em juízo o réu Matheus Lima confessou o crime, acrescentando que a arma de fogo era sua. Narrou que ele e Marcos abordaram a vítima e a levaram para o cativeteiro no carro desta, sem fazer qualquer parada. A casa de Luciano Kelvin serviu de cativeteiro. Não entrou na casa, apenas deixou a vítima na porta, sendo recebido por Luciano. Na manhã seguinte, às 8h, voltou ao cativeteiro, pegou R\$ 1.000,00 (reais) de Luciano e foi embora, sem nunca mais ver a vítima. Negou ter realizado filmagem da vítima, saques, contatos com parentes ou conhecidos da vítima. Negou conhecer GIOVANNY ou NATHAN e conhecer de vista PAULO ROBERTO.

O corréu Marcos Pardinho confessou o crime. Narrou que juntamente com MATHEUS LIMA abordou a vítima e a levou até o cativeteiro - a casa de LUCIANO KELVIN - dirigindo o carro da vítima. Ninguém mais entrou no carro e não parou no meio do caminho. Era nove da noite e depois de meia hora foi embora para sua casa, que era próxima ao cativeteiro, juntamente com MATHEUS LIMA. Luciano ficou sozinho com a vítima no cativeteiro. Voltou ao cativeteiro de manhã, por volta de 6h. A vítima foi liberada por volta de 9h30. Negou ter pegado os cartões bancários da vítima, realizado saques ou filmado a vítima. LUCIANO KELVIN criou o perfil falso em nome de "Sabrina", sendo que, para tanto, necessitou de um código, o qual foi enviado para o seu telefone, que, contudo, estava no nome de seu irmão, Lucas Pardinho. Luciano foi também quem conversava com a vítima, fingindo ser uma mulher de nome "Sabrina". Negou conhecer Nathan ou quem teria filmado a vítima. Recebeu R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo trabalho feito. Afirmou que a arma encontrada era sua, que a havia comprado, e que mora na casa em que ela foi achada; na casa não moram seus irmãos MATHEUS PARDINHO e PAULO ROBERTO.

O corréu Giovanni admitiu participação no crime, mas alegou desconhecer que se tratava de um sequestro. Narrou que estava na casa de sua namorada quando LUCIANO KELVIN lhe chamou para fumar na casa dele, que fica próximo ao local onde ele estava. Lá foi-lhe proposto ganhar R\$ 200,00, com o que concordou. Assim, LUCIANO disse que estava com um rapaz, que teria que ser acompanhado até a Rua Clara Nunes, sem maiores explicações. Assim, o corréu encontrou Luciano e a vítima na porta da casa dele e a acompanhou até o local indicado, entregando-lhe R\$ 20,00 para que fosse embora. Disse conhecer Luciano das proximidades.

O corréu Paulo Roberto negou o crime. Conhecia Luciano de vista, pois andava com seu irmão Marcos. Negou ter ido à casa de Luciano. Disse morar sozinho, em local distante da casa da mãe. Disse que a arma apreendida é de Marcos.

O corréu Matheus Pardinho negou o crime. Apenas foi à casa de sua mãe porque seu irmão Marcos tinha sido preso. Policiais chegaram e localizaram a arma de fogo embaixo do colchão em que estava dormindo. Conhece os demais réus, pois são amigos de Marcos.

A vítima Arthur M. A. L., reconhecendo os cinco réus com absoluta certeza, narrou que conheceu uma mulher pelo aplicativo "Tinder" e combinou de conhecê-la. Na data combinada, foi buscá-la com o próprio veículo, chegando ao local combinado às 22h30, ocasião em que contatou a mulher por celular e, em seguida foi abordado por dois indivíduos, que portavam uma arma de fogo. Foi para o banco traseiro e os indivíduos dali o levaram. Após, outros dois indivíduos entraram no carro. Após, trocaram de carro, um gorro foi colocado em sua cabeça e foi levado ao cativeteiro, onde foi ameaçado de morte pelos réus (os cinco), que se revezavam. Exigiram as senhas do seu celular, bancárias e cartões de crédito. Marcos era mais ativo, com posição de liderança; também ameaçava mais. Havia várias máquinas de cartão de crédito no local. Disse que não lembrou de uma das senhas, e os réus foram agressivos. Na manhã seguinte ligaram para seus parentes e amigos solicitando dinheiro e, como isso não surtiu o efeito esperado, os réus o filmaram e fotografaram, enviando o material para os seus parentes. Os depósitos exigidos

foram feitos e, pela manhã, foi liberado. Mesmo após sua liberação seus familiares sofreram tentativas de extorsão.

A vítima Guilherme B. M. narrou que em 02 de fevereiro, recebeu mensagem de seu primo Arthur pedindo dinheiro emprestado. Não fez qualquer transferência inicialmente, mas depois percebeu que Arthur tinha sido sequestrado, razão pela qual depositou R\$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Recebeu pelo celular uma fotografia de Arthur na mira de uma arma de fogo.

A vítima Patrick B. narrou que recebeu uma mensagem de Arthur pedindo dinheiro porque teria sido sequestrado, razão pela qual pediu uma fotografia para garantir que ele ainda estava vivo. Após, recebeu um vídeo de Arthur sentado em uma cama, sem camisa, falando que estava sequestrado, a data e que havia uma arma de fogo apontada para ele. Assim, fez uma transferência bancária, via pix, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Soube depois da libertação do primo.

A vítima Vinícius B. B. narrou que em 02 de fevereiro recebeu uma mensagem de áudio de Arthur dizendo que ele estava sequestrado e que os criminosos exigiam um pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em seguida, recebeu um vídeo de Arthur em uma cama, sentado, com uma arma de fogo o ameaçando, razão pela qual realizou um depósito no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Depois soube da libertação de Arthur.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, ela não conhecia os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Assim, incontroversa a autoria delitiva dos réus em relação aos crimes imputados, todos consumados.

A vítima Arthur, que foi sequestrada, além de reconhecer todos os réus em juízo, descrevendo a conduta de cada um, narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucederam as práticas delitivas de subtração e de extorsão descritas na denúncia.

O modus operandi da quadrilha foi a utilização de uma pessoa do sexo feminino que servia de chamariz e, no momento do encontro, a vítima foi abordada por indivíduos armados que a renderam, anunciaram o assalto/sequestro e a levaram para cativo, onde subtraíram seus bens e sacavam valores de suas contas bancárias.

Lado outro, a versão exculpatória dos réus Matheus, Paulo Roberto e Giovanny (que admitiu em parte a participação na ação delituosa, mas desconhecendo o sequestro) se mostrou inverossímil, mendaz e isolada nos autos. Com efeito, a vítima, em depoimento firme e coerente, afirmou com absoluta certeza que todos os réus estiveram no cativado ameaçando-o, sendo que Marcos assumia uma posição de liderança.

É o que basta para a condenação em relação aos crimes: roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; extorsão mediante sequestro; e extorsão qualificada, majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

No que tange ao crime de roubo, restou consumado, vez que houve a inversão da posse do celular da vítima.

A majorante do concurso de agentes para o crime de roubo restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente o depoimento da vítima - revelou que as empreitadas criminosas se realizaram em comparsaria e com unidade de desígnios entre os réus e os comparsas.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também restou comprovada para o roubo praticado, porquanto o conjunto probatório - notadamente o depoimento da vítima - revelou que ela permaneceu sob custódia dos réus no cativado para o qual fora conduzido por cerca de 9 horas enquanto os réus e seus comparsas a extorquiam e extraíam valores via transferência PIX das contas bancárias da vítima, o que se revela suficiente a caracterizar a causa de aumento de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo também se encontra presente, vez que, conquanto em regra este juízo entenda que deve ocorrer a apreensão da arma para reconhecer a majorante, em hipóteses excepcionais é possível o reconhecimento, como no presente caso, notadamente pelos depoimentos da vítima, que de forma, contundente, asseverou que ao menos três dos réus estavam armados e que o acusado MATHEUS colocava a arma na sua cabeça a todo tempo exigindo a entrega das senhas para desbloquear o celular e acessar os aplicativos de banco do ofendido.

Já no que se refere aos crimes de extorsão qualificada majorada praticada pelos réus e com restrição da liberdade da vítima, e de extorsão mediante sequestro, razão também assiste ao Ministério Público.

É de se destacar que restou comprovado que os acusados, durante a empreitada criminosa, não satisfeitos com a subtração do celular do ofendido, ainda exigiram, mediante grave ameaça de morte, e com a restrição da liberdade da vítima, por mais de 12 horas, que ela mesma fornecesse a senha do celular, dos aplicativos do celular e permitisse o acesso às contas bancárias para que fossem realizadas transferências bancárias para os acusados em contas de terceiros. Ainda, utilizando-se de filmagem da vítima sequestrada, exigiram transferências de valores de seus familiares - Guilherme, Patrick e Vinicius.

O crime de extorsão se consumou, na medida em que, em se tratando de delito formal, a obtenção da vantagem econômica (no caso, as efetivas transferências eletrônicas via PIX) configura mero exaurimento da conduta, sendo, pois, irrelevante, se houve ou não sucesso na aludida transferência de valor almejada pelos réus e seus asseclas.

Veja-se, nesse sentir, que a restrição da liberdade constituiu meio necessário à extorsão, vez que praticada dentro do cativado para o qual a vítima foi levada, onde, subjugada e à mercê dos réus, teve a liberdade restrita como condição e para assegurar o proveito do crime (transferência de valores via PIX), demonstrando, inequivocamente, a presença da qualificadora.

A associação criminosa não restou demonstrada, pois os réus uniram-se ocasionalmente, e não de forma estável, para o cometimento do crime.

A majorante do concurso de agentes para o delito de extorsão qualificada também restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas - revelou que as empreitadas criminosas se realizaram em comparsaria e com unidade de desígnios entre os réus.

A majorante do emprego de arma de fogo também se encontra presente, vez que ao menos um dos réus estava armado.

Nem se avenge absorção entre os delitos de roubo e de extorsão e tampouco a ocorrência de bis in idem, uma vez que é consabido que se tratam de tipos penais diversos, e que um não se afigura meio necessário para a prática do outro, sendo inviável, pois, se cogitar de absorção ou de bis in idem.

Além disso, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores acerca do concurso material entre os delitos quando há a subtração da res e, ato contínuo, a exigência de senha, seja de cartões bancários e/ou de aparelhos de telefone ou outros meios eletrônicos, ou transferência de valores via TED/PIX/DOC, para o gozo e a fruição por parte do roubador extorsionário, obtendo a vantagem econômica ilícita.

É importante salientar que os tipos penais possuem uma diferença fundamental, qual seja a participação da vítima, vez que enquanto no roubo há as elementares subtrair mediante grave ameaça ou violência, na extorsão há a elementar constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, com intuito de obter alguma vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, havendo, assim, necessariamente a participação ativa da vítima.

Ora, no caso em apreço, os réus, não satisfeitos com a subtração da res mediante grave ameaça, ainda novamente ameaçaram a vítima lhe exigindo acesso às contas bancárias e aplicativos financeiros para realizarem transferências bancárias via PIX (constrangimento por meio de grave ameaça e participação da vítima) para a fruição do valor transferido (vantagem econômica indevida), mediante a restrição da liberdade da mesma para garantir o sucesso da posse do butim, caracterizando-se, assim, também o delito de extorsão qualificada majorada.

Nem se avenge também concurso formal entre o roubo e a extorsão praticados, porquanto, conforme acima já mencionado, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que havendo os dois delitos, ainda que no mesmo contexto fático, incide o concurso material de crimes. Nesse sentido, precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACRESCIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. Precedentes.

2. Não há falar em vício de fundamentação quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria, sem, contudo, agravar a situação final do condenado.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 579.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

Acrescente-se, inclusive, que o C. STJ já firmou teses no sentido da impossibilidade não apenas do concurso formal, mas também da impossibilidade de

incidência até mesmo da continuidade delitiva entre roubo e extorsão, porquanto são tipos penais diversos, in verbis:

1. Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal.

5. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de extorsão (art. 158 do CP), pois são infrações penais de espécies diferentes.

Certa a condenação, passo à fixação das penas.

1. MATHEUS LIMA DA SILVA

DO ROUBO

O roubo foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a “novatio legis”, as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias mais gravosas como, “verbi gratia”, o concurso de agentes. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, considerando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 1/4, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que Matheus é reincidente específico (condenação por roubo da 13ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 1523171-43.2019.8.26.022 - fls. 548/550). Cumpre, assim, acrescer as penas de mais 1/6, para 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, a pena retorna ao patamar anterior, de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Pelo emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de 2/3, para 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

DA EXTORSÃO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito de extorsão.

Na segunda fase, verifico que Matheus é reincidente (condenação por roubo da 13ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 1523171-43.2019.8.26.022 - fls. 548/550). Cumpre, assim, acrescer as penas de mais 1/6, para 7 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, a pena retorna ao patamar anterior, de 6 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do parágrafo 1º do art. 158 do CP, elevo a pena de 1/3, resultando 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão e que foram três vítimas, elevo a pena em 1/4, resultando em 10 anos de reclusão e no pagamento de 16 dias-multa.

DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão para cada extorsão mediante sequestro.

Na segunda fase, verifico que Matheus é reincidente (condenação por roubo da 13ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 1523171-43.2019.8.26.022 - fls. 548/550).

Cumpre, assim, acrescer as penas de mais 1/6, para 9 anos e 4 meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão, a pena retorna ao patamar anterior, de 8 anos de reclusão.

Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão mediante sequestro e que foram três vítimas, elevo a pena em 1/4, resultando em 10 anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS

Considerando que todos os crimes foram praticados em concurso material, as penas acima fixadas devem ser somadas, o que resulta 28 anos e 4 meses de reclusão e 36 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de circunstância modificadora.

DO REGIME INICIAL

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial é o fechado, nos exatos termos da lei (art. 33, §2º, "a", do CP).

2. MARCOS PARDINHO DE SOUZA

DO ROUBO

O roubo foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias mais gravosas como, "verbi gratia", o concurso de agentes. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, considerando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 1/4, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, já que o réu é primário (certidões de fls. 546/547).

Presente a atenuante da confissão, razão pela qual a pena retorna ao mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de 2/3, para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

DA EXTORSÃO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito de extorsão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, já que o réu é primário (certidões de fls. 546/547).

Presente a atenuante da confissão que, contudo, não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do parágrafo 1º do art. 158 do CP, elevo a pena de 1/3, resultando 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão e que foram três vítimas, elevo a pena em mais 1/4, resultando em 10 anos de reclusão e no pagamento de 16 dias-multa.

DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão para cada extorsão mediante sequestro.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, já que o réu é primário (certidões de fls. 546/547).

Presente a atenuante da confissão que, contudo, não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão mediante sequestro e que foram três vítimas, elevo a pena em 1/4, resultando 10 anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS

Considerando que todos os crimes foram praticados em concurso material, as penas

acima fixadas devem ser somadas, o que resulta em 26 anos e 8 meses de reclusão e no pagamento de 32 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de circunstância modificadora.

DO REGIME INICIAL

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial é o fechado, nos exatos termos da lei (art. 33, §2º, "a", do CP).

3. GIOVANNY LAERCIO DA SILVA CORREA

DO ROUBO

O roubo foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias mais gravosas como, "verbi gratia", o concurso de agentes. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, considerando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 1/4, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Pelo emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de 2/3, para 8 anos, 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

DA EXTORSÃO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito de extorsão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes a serem consideradas, já que o réu é primário (certidões de fls. 542/543).

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do parágrafo 1º do art. 158 do CP, elevo a pena de 1/3, resultando 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão e que foram três vítimas, elevo a pena em mais 1/4, resultando em 10 anos de reclusão e no pagamento de 16 dias-multa.

DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão para cada extorsão mediante sequestro.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes a serem consideradas, já que o réu é primário (certidões de fls. 542/543).

Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão mediante sequestro e que foram três vítimas, elevo a pena em 1/4, resultando 10 anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS

Considerando que todos os crimes foram praticados em concurso material, as penas acima fixadas devem ser somadas, o que resulta 28 anos e 4 meses de reclusão e no pagamento de 36 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de circunstância modificadora.

DO REGIME INICIAL

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial é o fechado, nos exatos termos da lei (art. 33, §2º, "a", do CP).

4. PAULO ROBERTO PARDINHO DE SOUZA

DO ROUBO

O roubo foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias mais gravosas como, "verbi gratia", o concurso de agentes. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, considerando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 1/4, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Pelo emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de 2/3, para 8 anos, 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

DA EXTORSÃO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito de extorsão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do parágrafo 1º do art. 158 do CP, elevo a pena de 1/3, resultando 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão e que foram três vítimas, elevo a pena em mais 1/4, resultando em 10 anos de reclusão e no pagamento de 16 dias-multa.

DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão para cada extorsão mediante sequestro.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão mediante sequestro e que foram três vítimas, elevo a pena em 1/4, resultando 10 anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS

Considerando que todos os crimes foram praticados em concurso material, as penas acima fixadas devem ser somadas, o que resulta 28 anos e 4 meses de reclusão e no pagamento de 36 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de circunstância modificadora.

DO REGIME INICIAL

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial é o fechado, nos exatos termos da lei (art. 33, §2º, "a", do CP).

5. MATHEUS PARDINHO DE SOUZA

DO ROUBO

O roubo foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a "novatio legis", as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias mais gravosas como, "verbi gratia", o concurso de agentes. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, considerando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 1/4, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Pelo emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de 2/3, para 8 anos, 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

DA EXTORSÃO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito de extorsão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do parágrafo 1º do art. 158 do CP, elevo a pena de 1/3, resultando 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão e que foram três vítimas, elevo a pena em mais 1/4, resultando em 10 anos de reclusão e no pagamento de 16 dias-multa.

DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão para cada extorsão mediante sequestro.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Considerando o concurso formal entre os crimes de extorsão mediante sequestro e que foram três vítimas, elevo a pena em 1/4, resultando 10 anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS

Considerando que todos os crimes foram praticados em concurso material, as penas acima fixadas devem ser somadas, o que resulta 28 anos e 4 meses de reclusão e no pagamento de 36 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de circunstância modificadora.

DO REGIME INICIAL

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial é o fechado, nos exatos termos da lei (art. 33, §2º, "a", do CP).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos réus.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar:

MATHEUS LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; no artigo 158, §§1º e 3º c.c com o art. 70 (por três vezes); e por três vezes no artigo 159, todos na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 28 anos e 4 meses de reclusão e 36 dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

MARCOS PARDINHO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; no artigo 158, §§1º e 3º c.c com o art. 70 (por três vezes); e por três vezes no artigo 159, todos na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 26 anos e 8 meses de reclusão e no pagamento de 32 dias-multa, , fixado o regime inicial fechado.

GIOVANNY LAERCIO DA SILVA CORREA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; no artigo 158, §§1º e 3º c.c com o art. 70 (por três vezes); e por três vezes no artigo 159, todos na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 28 anos e 4 meses de reclusão e no pagamento de 36 dias-multa, , fixado o regime inicial fechado.

PAULO ROBERTO PARDINHO DE SOUZA qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; no artigo 158, §§1º e 3º c.c com o

art. 70 (por três vezes); e por três vezes no artigo 159, todos na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 28 anos e 4 meses de reclusão e no pagamento de 36 dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

MATHEUS PARDINHO DE SOUZA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; no artigo 158, §§1º e 3º c.c com o art. 70 (por três vezes); e por três vezes no artigo 159, todos na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 28 anos e 4 meses de reclusão e no pagamento de 36 dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram as custódias cautelares, indefiro o apelo em liberdade.

Lance-se, oportunamente, o nome dos réus no rol dos culpados.

Recomende-se na prisão em que se encontram.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA